

1501107-28.2022.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Antonia Maria Prado de Melo

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... mas não contou que praticaria um roubo. Pagou para Maurício o valor de R\$ 100,00 pelo transporte. Durante o roubo, Maurício saiu com o caminhão. Não ligou para Maurício enquanto estava na delegacia, quem o fez foi a polícia. Foi usuário de drogas. Interrogado judicialmente, Maurício disse que conhece Samuel e que todos os dias vai para São Paulo carregar seu caminhão para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

1ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, ., Centro - CEP 12120-013, Fone: (12) 2125-7358, Tremembe-SP - E-mail: tremembe1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501107-28.2022.8.26.0618

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2215180/2022 - DEL.POL.TREMEMBE, 26626562 -

DEL.POL.TREMEMBE, 2215180 - DEL.POL.TREMEMBE

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MAURICIO DO PRADO e outro

Vítima:

Supermercado Leal do Vale

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

08/12/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 8 de dezembro de 2022, às 13h30, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tremembé, Dra. ANTONIA MARIA PRADO DE MELO, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. ABERTA A AUDIÊNCIA, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do(a) Dr(a). CELESTIANY VILLAR DA SILVA, DD. Promotor de Justiça, dos réus MAURÍCIO DO PRADO e SAMUEL MUNIZ DE BARROS, presos no Centro de Detenção Provisória de Taubaté,

acompanhado de seus respectivos patronos, Dr(a). JACKSON VICENTE SILVA e Dra VERÔNICA DOS SANTOS DOMINGOS LUCAS, do representante da vítima, MÁRCIO LEAL MONTEIRO e das testemunhas arroladas pela acusação, LINCOLN CÉSAR DE FARIA e FELIPE GUSTAVO FAUSTINO SILVA. INICIADOS OS TRABALHOS, foi oportunizado aos réus e seus defensores conversa privativa, tendo o(a) MM. Juiz(a), Promotor(a) e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual. A seguir, retornando o(a) magistrado(a) e demais participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual com a gravação através do Microsoft Teams. Após, foram adicionadas, a partir do lobby, à audiência virtual, o representante da vítima e as testemunhas, arroladas pela acusação, todas regularmente identificadas através da exibição de seus documentos de identificação pessoal com foto, e desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos. Em seguida, interrogou-se os réus, por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e gravação importada para o SAJ. A seguir, pelo(a) MM Juiz(a) foi dito: "1. Defiro a juntada nos autos dos vídeos apresentados pelo representante da vítima em audiência. 2. Declaro encerrada a instrução e, não havendo mais provas a serem produzidas, passo para os debates orais, que foram feitos através de mídia audiovisual, também importada para o SAJ. Após, pela MM Juíza foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. MAURÍCIO DO PRADO e SAMUEL MUNIZ DE BARROS, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática da conduta descrita no art. 157, § 2º, inciso II e A, inciso I do Código Penal porque, na data e local descritos na denúncia, agindo em concurso e identidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para eles uma bolsa contendo R\$ 35.000,00, pertencente à empresa "Leal do Vale". A denúncia foi recebida (fls. 175/177). Citação pessoal (fls. 308 e 310). Respostas à acusação (fls. 264/276 e 316/319). Aberta a instrução, foi colhida a prova oral e os réus foram interrogados. As partes apresentaram memoriais orais. É o relatório. Fundamento e decido. Prefacialmente, indefiro a produção das provas pleiteadas pela defesa do corréu Maurício por entender que o presente feito está satisfatoriamente instruído. No mérito, a pretensão acusatória é procedente. Os elementos probatórios coligidos ao longo da instrução criminal autorizam o desate condenatório. A materialidade do crime está provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 24), auto de entrega (fls. 23) e laudo pericial da arma de fogo apreendida (fls. 180/182 e 233/236). A autoria, por seu turno, restou incontestada. Senão vejamos. Em suas declarações judiciais Márcio Leal Monteiro, representante da vítima, narrou ter saído do estabelecimento para levar o malote ao banco e quando adentrou no seu veículo foi abordado por um indivíduo armado que pediu para passar o malote e a chave do carro. Após, o roubador gritou para outro indivíduo que estava de motocicleta e ambos se evadiram. O garupa estava sem capacete, o que chamou a atenção da polícia. O motociclista conseguiu se evadir sentido Taubaté, mas deixou Samuel (garupa), que foi abordado pela polícia na posse do dinheiro roubado (R\$ 35.000) e da arma de fogo. Somente após ter visto as imagens de segurança na delegacia identificou Maurício como a pessoa que passou as informações para Samuel. Pelas imagens, pode visualizar Maurício próximo ao muro do estabelecimento quando Samuel se aproximou e conversou com ele. Maurício foi preso perto do Supermercado Máximo. Acredita que Maurício o seguia para saber sua rotina, até porque seu segurança disse tê-lo visto fazendo compras algumas vezes. Foi até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência e, ao chegar ao local, Samuel já estava algemado no pátio e Maurício estava dentro da viatura. Soube que, durante a abordagem policial, Maurício ligou para Samuel perguntando se ia demorar, pois o esperava para ir embora. Em Juízo, reconheceu pessoalmente Samuel, porém, não reconheceu Maurício. O policial militar Lincoln Cesar de Faria disse ter avistado uma motocicleta que trazia o garupa (Samuel) sem capacete e, por isso, foi ao seu encalço. Em determinado momento, o garupa desceu e o motociclista se evadiu. Optou por abordar o garupa, pois não tinha meios de continuar a diligência em relação aos dois indivíduos. O garupa adentrou numa loja de vidros e exibiu a arma de fogo para o proprietário, na intenção de se esconder, porém, não teve êxito. Em seguida, Samuel foi se esconder atrás de um veículo e, ao perceber a aproximação policial, jogou a arma e o dinheiro do malote embaixo do veículo. Conduzido à delegacia, Samuel

informou que tinha um parceiro, dono de um caminhão, o esperando para ir embora. Não foi o responsável pela abordagem de Maurício, pois permaneceu na delegacia. Informalmente, ambos confessaram o roubo, dizendo que após iriam para Guarulhos. Não se recorda de ter havido uma ligação durante a abordagem, mas confirmou sua assinatura lançada no BOPM. No mesmo sentido, o depoimento do outro policial militar ouvido em Juízo, Felipe Gustavo Faustino Silva, o qual acrescentou que Maurício ligou para Samuel enquanto ele estava na delegacia. Novamente indagado, disse se recordar da ligação, mas não soube esclarecer quem ligou para quem. Sob o crivo do contraditório, Samuel confessou sua participação na empreita. Disse que um amigo motociclista que reside em Tremembé, vulgo "Oreia", passou o "canal" do supermercado. Maurício também reside em Tremembé e ligou para que ele lhe buscasse em Guarulhos, mas não contou que praticaria um roubo. Pagou para Maurício o valor de R\$ 100,00 pelo transporte. Durante o roubo, Maurício saiu com o caminhão. Não ligou para Maurício enquanto estava na delegacia, quem o fez foi a polícia. Foi usuário de drogas. Interrogado judicialmente, Maurício disse que conhece Samuel e que todos os dias vai para São Paulo carregar seu caminhão para descarregar na região do Vale. Um dia antes, Samuel lhe pediu carona para Tremembé, o que o fez gratuitamente. Deixou Samuel perto da praça e seguiu, parando perto do pronto socorro. Fazia seu itinerário, quando foi abordado pela polícia. A polícia falou no seu telefone sem seu consentimento. Assinou o BOPM sem ler, pois estava sem óculos e tem problemas de visão. Foi agredido na delegacia. Não levaria Samuel de volta para Guarulhos. Eis o cenário probatório. Como se vê, Samuel confessou sua atuação na empreita e tal atitude era mesmo esperada haja vista ter sido ele surpreendido em flagrante delito na posse da res roubada e da arma de fogo utilizada na execução criminosa. É bem verdade que, por razões não apuradas, Samuel quis isentar Maurício do evento delitivo. Ocorre que o conjunto probatório aponta, com segurança, que Maurício concordou em transportar Samuel do município de Guarulhos para este município de Tremembé, onde ambos praticariam o roubo. Pesa em desfavor de Maurício a confissão por ele assinada no BOPM, bem como aquela feita perante a polícia civil por ocasião de seu interrogatório. A vítima, por sua vez, ouvida em Juízo, apresentou imagens captadas pela câmera de segurança do estabelecimento comercial onde é possível ver Maurício defronte ao estabelecimento em instante imediatamente anterior a abordagem da vítima, trocando informações com Samuel. Destaco aqui que, embora a vítima não tenha reconhecido Samuel em Juízo, o reconheceu na delegacia - quando detido na viatura - como a pessoa que estava nas imagens captadas e que era cliente de seu estabelecimento. Vale lembrar, ainda, que os depoimentos prestados pelos acusados se mostraram contraditórios. Samuel disse ter pago R\$ 100,00 para Maurício transportá-lo de Guarulhos para Tremembé, ao passo que Maurício diz tê-lo feito gratuitamente. Não bastasse, durante a abordagem policial foi realizada uma ligação de Maurício para Samuel perguntando se ainda ia demorar. Nesse ponto, malgrado a defesa alegue irregularidade procedimental, pois a ligação teria sido feita pela polícia ou não poderia sequer ter sido feita, fato é que não restou suficientemente apurado de quem partiu aludida ligação, se da polícia ou da pessoa do acusado, de modo que tal alegação, isoladamente e sem embasamento probatório, não tem o condão de macular toda a ação penal. Por tudo que foi apurado, não é possível intuir que Maurício deu carona a Samuel - réu confesso - por mera coincidência, tal como ambos pretenderam fazer crer. Tanto um quanto outro possuem condenações anteriores por crime de igual jaez e não se tratam, portanto, de pessoas ingênuas no mundo do crime. Ao que tudo indica, Maurício, morador de Tremembé, apurou a rotina da vítima - fato por ela própria apontado por ocasião de suas declarações judiciais quando afirmou que Maurício era cliente do estabelecimento - e combinou com Samuel a prática criminosa. Foi buscar e se comprometeu a levar Samuel para Guarulhos após o crime. Permaneceu defronte ao estabelecimento para indicar a Samuel o exato instante de agir. Assim sendo, ao cabo da instrução, pelos elementos probatórios coligidos aos fólios, com destaque para as declarações da vítima, seguida dos

depoimentos dos policiais militares, temos que a autoria da infração a eles imputada é imprescindível. Restou também comprovada a causa de aumento de pena do concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Como demonstrado pelo conjunto das

provas, especialmente, pelas declarações da vítima e testemunhas, fica desde já comprovado, de modo inequívoco, que havia entre eles ajuste prévio e a convergência de vontades para a empreitada criminosa. Obtempere-se que para a caracterização da co-autoria, não se exige atos de execução sendo a mera anuência, auxílio e qualquer divisão o bastante para a sua configuração. Nesse sentido: "Simples anuência a empreendimentos criminosos ou a mera ajuda, ainda que sem participação direta na conduta criminosa com vistas ao recesso da atividade delinquencial de outrem, basta ao reconhecimento da co-autoria" (RT 720/487). Incidente também a causa de aumento do emprego de arma de fogo, pois houve sua apreensão em poder do acusado Samuel, logo após o crime. Passo a dosimetria da pena. A) MAURÍCIO DO PRADO Obedecendo-se ao critério trifásico, por nosso Código Penal adotado, para fins do art. 59 do Código Penal, Penal, e ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (condenações transitadas em julgado - fls. 95/99, com exceção do feito/execução nº 0.472.241 que será considerado para fins de reincidência), aumento de 1/5 a pena base, resultando em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa. No tocante a pena de multa cumulativamente cominada, a fixo no mínimo legal, ou seja, em dez dias-multa, no valor unitário e atualizado (CP, art. 49, § 2º) de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (feito/execução nº 0.472.241 - fls. 113), aumento de 1/6 a pena, resultando em 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 14 dias multa. Inexistem atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase, presente a causa de aumento decorrente do concurso de agentes, acresço de 1/3 a pena, resultando em 07 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão e 18 dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. Presente, ainda, a causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo e, por isso, aumento de 2/3 a pena, resultando em 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 30 dias-multa. Iniciará o acusado o cumprimento da pena em regime fechado, seja em razão da reincidência, seja porque a prática de roubo violento exige repressão e punição mais rigorosas, pois delitos desta espécie geram a intranquilidade de trabalhadores e famílias de grandes ou pequenas cidades. "Tratando-se de crime de roubo a mão armada, o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena traduz-se no meio mais eficaz e corresponde a uma resposta social mais efetiva em relação a criminalidade" (RJTACRIM 10/119). Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, deixo de aplicar ao acusado a substituição da pena. B) SAMUEL MUNIZ DE BARROS. Obedecendo-se ao critério trifásico, por nosso Código Penal adotado, para fins do art. 59 do Código Penal, Penal, e ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (condenações transitadas em julgado - fls. 120/122, com exceção do feito nº 1721-07.2018.8.26.0535 que será considerado para fins de reincidência), aumento de 1/5 a pena base, resultando em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa. No tocante a pena de multa cumulativamente cominada, a fixo no mínimo legal, ou seja, em dez dias-multa, no valor unitário e atualizado (CP, art. 49, § 2º) de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (feito nº 1721-07.2018.8.26.0535), aumento de 1/6 a pena, resultando em 05 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão e 14 dias multa. Deixo de reconhecer a atenuante da confissão porque meramente parcial - o acusado isentou seu comparsa Maurício da responsabilidade penal em contrariedade a toda prova produzida. Na terceira fase, presente a causa de aumento decorrente do concurso de agentes, acresço de 1/3 a pena, resultando em 07 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão e 18 dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. Presente, ainda, a causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo e, por isso, aumento de 2/3 a pena, resultando em 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 30 dias-multa. Iniciará o acusado o cumprimento da pena em regime fechado, seja em razão da reincidência e montante da pena aplicada, seja porque a prática de roubo violento exige repressão e punição mais rigorosas, pois delitos desta espécie geram a intranquilidade de trabalhadores e famílias de grandes ou pequenas cidades. "Tratando-se de crime de roubo a mão armada, o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena traduz-se no meio mais eficaz e corresponde a uma resposta social mais efetiva em relação a criminalidade" (RJTACRIM 10/119).

Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, deixo de aplicar ao acusado a substituição da pena. Diante o exposto e considerando tudo mais que do processo consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar a) MAURÍCIO DO PRADO, qualificado nos autos, às penas de 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado e 30 dias multas, no valor unitário mínimo, pela prática da conduta descrita no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º - A, inciso I do Código Penal e b) SAMUEL MUNIZ DE BARROS, qualificado nos autos, às penas de 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado e 30 dias multas, no valor unitário mínimo, pela prática da conduta descrita no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º - A, inciso I do Código Penal. Persistentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente a necessidade da custódia para futura aplicação da lei penal, nego aos réus o direito de recorrer em liberdade. Autorizo a restituição do valor apreendido em favor do acusado Maurício. Quanto ao celular, autorizo a devolução desde que comprovada a propriedade por documento idôneo e, quanto aos demais bens apreendidos, autorizo a devolução desde que comprovada a autorização para tê-los, tudo a ser feito no prazo de 30 dias, sob pena de destruição. Sai(em) a(s) vítima(s) desta sentença, nos moldes do disposto no art. 201, § 2º do Código de Processo Penal. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Custas na forma da lei. Publicada esta em audiência. Expeçam-se as comunicações de praxe. Saem os presentes intimados, manifestando as Defesas e os réus o interesse de recorrer. A seguir, pela MM Juíza foi dito: "Recebo a apelação interposta pelas Defesas e réus. Aguarde-se o prazo para o oferecimento das razões recursais, que se inicia nesta data. Após, ao MP para apresentar suas contrarrazões. Em seguida, expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado pelo Convênio DPESP/OAB, que arbitro em 70% da tabela em vigor, bem como expeça-se guia de recolhimento provisória. Cumprida as formalidades legais, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça competente, com as nossas homenagens e cautelas de estilo". POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EU, ESCRIVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO, CERTIFICO, DE PLANO, NESTA DATA (08/12/2022), O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE SENTENÇA, PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. Por fim, salvas eletronicamente as cópias do presente termo, foram devidamente assinadas eletronicamente. Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Eu, _____(Luciana Corrêa Mendes), Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

Assinado digitalmente

Link da audiência:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lucianamendes_tjsp_jus_br/EUT7atwAsCZChFfN7VFi83oBpff4NjkyoBdfHB765F5XxA

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lucianamendes_tjsp_jus_br/EfRQ_T7MuulFrm_zQhF3jAwB0KI7KyvhnQTC1P-DJTpvVQ